

# 징 계 사 항

1. 제 목 : 근무태만 등 복무질서 문란
2. 징계대상자 : △△보훈요양원 사회복지직 5급 ◆◆◆◆사 B○○
3. 징 계 종 류 : 경징계(감봉)
4. 징 계 사 유

## 가. 업무 개요

위 직원(이하 '징계대상자'라 한다)은 '10. 3.15. △△보훈요양원에 ◆◆◆◆사로 입사하여 ◆◆◆◆실에 배치되어 근무하고 있는 직원입니다.

## 나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며, 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 합니다.

따라서 징계대상자는 △△보훈요양원 소속 ◆◆◆◆사로서 맡은 바 업무를 성실히 수행하여야 할 것입니다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

### 1) 방문재활치료 실적 허위 관리

징계대상자가 '20년 1·2·6·7월에 실시한 오후 ◆◆실 방문재활치료 실적 190건(67회)에 대한 수행자 출입기록을 점검한 결과 [표 1]과 같이 114건(42회)의 경우 해당 실적 수행자가 오후 시간대 해당 ◆◆실에 출입한 기록이 없는 것으로 확인되었습니다.

출입 시 태깅오류, 출입구가 개방되어 있는 경우, 다른 출입자가 태깅하여 출입하는 등의 경우가 발생할 수 있음을 감안하더라도 수행자의 출입기록이 없는 비율이 60% 수준이라는 것은 과도한 것으로 보입니다.

[표 1] '20년 1·2·6·7월 오후 방문재활치료 수행자 출입기록 확인내역

| 수행자            | 방문<br>시간 | 층구분  | 입력실적 |      | 수행자 출입 없음<br>(수행자, ○○○○요원) |                       | 전체 출입 없음<br>(수행자, 동료,<br>○○○○요원) |                       |
|----------------|----------|------|------|------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                |          |      | 횟수   | 인원   | 횟수                         | 인원                    | 횟수                               | 인원                    |
| B○○<br>(2층 담당) | 오후       | 2층   | 54회  | 92명  | 35회                        | 59명                   | 34회                              | 58명                   |
|                |          | 3·4층 | 13회  | 98명  | 7회                         | 55명                   | 7회                               | 55명                   |
|                | 소계       |      | 67회  | 190명 | <b>42회</b>                 | <b>114명<br/>(60%)</b> | <b>41회</b>                       | <b>113명<br/>(59%)</b> |

※ 3~5월은 제외 : 코로나19 심각기간으로 전체 재활치료를 방문재활로 운영

※ 출입기록은 시간대를 특정하지 않고 오후 시간대 수행자가 해당 층의 어느 구역이든 1회 이상 사원증을 태깅한 경우는 모두 출입기록으로 인정

※ 동일 시간대 ◆◆◆◆실 ○○○○요원(◆◆◆◆ 보조 역할)이 해당 층에 출입한 기록이 있는 경우는 수행자와 동행한 것으로 간주하여 정상실적으로 인정

또한, 수행자 출입이 기록이 없는 114건(42회) 중 113건(41회)의 경우 ① 동시간대 동료 ◆◆◆◆사의 출입기록도 없으며, ② 징계대상자가 문답과정에서 ◆◆◆◆사 2명 모두 출입기록이 없는 경우는 이행하지 않은 실적이 있을 것 같다고 인정한 사항 등으로 볼 때 이중 상당은 실제로 수행하지 않고 실적을 허위 입력한 것으로 판단됩니다.

#### 4) 근무태만

징계대상자는 하지압박치료 등 일부 업무를 ○○○○요원에게 전가하고, 주기적평가 수행을 지연하는 등 업무를 태만하게 한 것으로 확인되었습니다.

① ○○○○요원은 병무청의 「○○○○요원 복무관리 규정」과 「○○○○요원 복무관리 매뉴얼」에 따라 입소 노인 등에 대한 활동, 목욕, 취식 등 수발업무 지원과 프로그램 운영, 시설 및 물품관리, ☆☆사무 등 지원을 주임무로 정하고 있음에도 불구하고 일부 어르신들의 하지압박치료 등을 알아서 수행하도록 하였습니다.

② ○○과에서는 '20. 3.30.현재 징계대상자의 주기적평가 완료 대상건수 263건 중 146건이 완료되지 않아 '◇◇◇◇실 미결업무(주기적평가) 수행 계획(△△요양-2103호)'을 수립하여 '20. 5.15.까지 이행하도록 하였으나 이행되지 않았고,

'20. 6. 8. 미완료에 대하여 다시 이행을 요구하여 '20. 6.30까지 완료하겠다고 하였으나 다시 이행되지 않았고, 결국 '20. 7.14. 감사기간 중 완료한 것으로 확인되는 등 주기적평가 업무를 소홀히 하였습니다.

## 5. 징계대상자의 주장

“다-1)” 방문재활치료 실적 허위 관리와 관련해서 징계대상자는 오전 방문재활 시간에 치료하면서 오후 예정인 분들 중 일부를 보기도 하고, 오후에는 동료 ◆◆◆◆사와 번갈아 가면서 올라갔다고 주장하고 있습니다.

그러나 방문재활치료를 오전(08:40~09:30)과 오후(16:00~16:30)로 구분하여 운영하는 목적은 ① 오전에 실시되는 아침체조에 참여가 곤란한 와상 어르신에 대한 방문치료 서비스를 제공하고, ② 일과 중 ◆◆◆◆실에 내려오지 못한 어르신들에게 서비스를 제공하는 것이므로 오후 대상자를 오전에 미리 서비스 제공한다는 것은 1일 2회 서비스 제공계획 원래의 취지에 부합하지 않고, 제공 가능한 서비스의 양을 자의적으로 과소하게 축소한 것으로 볼 수 있습니다.

“다-2)” 근무태만 행위와 관련해서 징계대상자는 ○○○○요원은 원래 보조인력으로 배정되어 어르신 이동, 화장실 이용, 전기치료 끝나면 치료기 분리, 하지압박치료 보조 등만 지원하고 있으며, 주기적평가는 기타 서류처리를 본인이 많이 맡고 있어 시기를 놓치는 경우가 있었다고 주장하고 있습니다.

그러나 ○○○○요원의 진술에 따르면 하지압박치료만 받는 어르신들과 다른 치료를 추가로 받는 어르신들을 구분하여 치료시간을 다르게 적용(30분 또는 120분으로 구분)하고, 발가락이 아파서 발쪽을 빼시는 분들을 구분해야 하는 등 ○○○○요원이 주도하여 알아서 치료를 수행해야 했던 것으로 판단됩니다.

또한, ○○○○요원에게 ◆◆◆◆사 업무 일부 전가, 오후 방문재활 운영 부실 등에 비추어 업무시간에 성실히 임했음에도 불구하고 주기적평가 수행이 지체되었을 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “감봉” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2020. 9. .

감 사      ■      ◇      ■

| 일자        | 수행자 | 층수   | 실적<br>건수 | 해당층 태깅여부 |     |    | 비고          |
|-----------|-----|------|----------|----------|-----|----|-------------|
|           |     |      |          | B○○      | A○○ | 공익 |             |
| '20.01.08 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.01.13 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.01.15 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.01.17 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.01.20 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.01.21 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.01.22 | B○○ | 2층   | 1        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.01.28 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.01.28 | B○○ | 3·4층 | 4        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.01.29 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.01.31 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.02.03 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.02.04 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.02.05 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.02.06 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.02.07 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.02.10 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.02.11 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.02.12 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.02.14 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.02.17 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.02.18 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.02.19 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.02.20 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.02.20 | B○○ | 3·4층 | 10       | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.02.21 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.02.21 | B○○ | 3·4층 | 10       | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.02.26 | B○○ | 3·4층 | 11       | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.02.27 | B○○ | 2층   | 2        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.02.28 | B○○ | 3·4층 | 11       | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.06.01 | B○○ | 2층   | 1        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.06.02 | B○○ | 2층   | 1        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.06.05 | B○○ | 2층   | 1        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.06.09 | B○○ | 2층   | 1        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.06.12 | B○○ | 2층   | 1        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.06.16 | B○○ | 2층   | 1        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.06.17 | B○○ | 2층   | 1        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.06.19 | B○○ | 3·4층 | 8        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.06.26 | B○○ | 2층   | 1        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.07.01 | B○○ | 3·4층 | 1        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| '20.07.06 | B○○ | 2층   | 1        | X        | O   | X  |             |
| '20.07.07 | B○○ | 2층   | 1        | X        | X   | X  | 3명 모두 기록 없음 |
| 계         |     |      | 114      |          |     |    |             |